

三為中間省略 標準フロー v1.0（暫定）

2026年6月版

経営管理 / 07_業務管理/業務マニュアル/仕入れ・案件管理

目次

1. 三為（さんため）中間省略 とは	3
2. 適用ケース	3
3. 通常契約との切替判断	3
4. 必要な書類一式	3
5. 標準タイムライン	4
6. 注意点・落とし穴	4
7. 覚書フォーマット（要旨）	4
8. 失敗パターン	5
9. 案件記録に残すべき情報	5
10. レビュー状況 / 改定履歴	5
11. 関連	5

作成日: 2026-05-16

主担当: 坂本（契約課課長暫定）（契約書面実務）

バックアップ担当: 嶺田 勝（案件全体管理）

派生元: 5/15 仕入れ会議議事録（綱川様案件で言及）

脱属人化スキーム該当原則: ②知識の文書化、⑤意思決定基準書

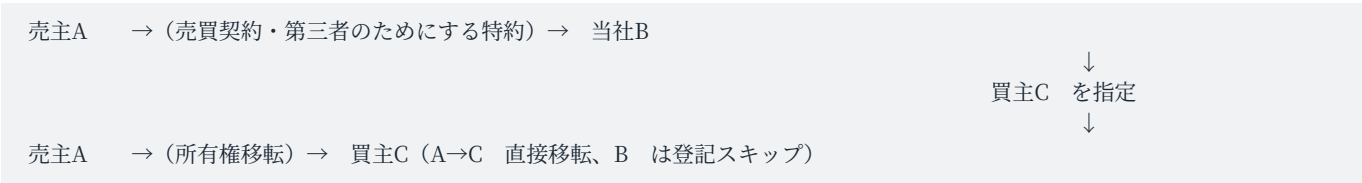
1. 三為（さんため）中間省略 とは

「第三者のためにする契約」を活用した不動産の中間省略登記。

通常の流れ：



中間省略の流れ：



→ B は登記費用・登録免許税・不動産取得税を負担せずに済む。

2. 適用ケース

- 当社が AB 間で物件を仕入れ、BC 間で買主に再販するケース
- 短期保有（仕入れ～再販まで 1 ヶ月以内が標準）
- リフォーム前提販売（リフォームのために一旦仕入れる場合）

3. 通常契約との切替判断

項目	通常 AB→BC 別契約	三為中間省略
登記回数	2 回	1 回
B の登録免許税	必要	不要
B の不動産取得税	必要	不要
B の保有期間制約	なし	あり（短期前提）
銀行融資	通常	銀行確認必須（一部行で不可）
売主の同意	不要	必須（特約条項）
買主の理解	不要	必須（複雑な仕組み）
書類の複雑度	標準	高い（覚書必要）

→ 節税効果は大きいですが、書類ミスのリスクが高い。坂本（契約課）の関与必須。

4. 必要な書類一式

AB 間（売主×当社）

- 売買契約書（第三者のためにする特約条項 入り）
- 重要事項説明書
- 覚書（中間省略の合意確認、買主指定の権利確認）

BC 間（当社×買主）

- 売買契約書
- 重要事項説明書
- 覚書（中間省略への合意確認）

同日決済時

- A→C 所有権移転登記書類
- C への抵当権設定書類
- 司法書士への委任状（A・C 双方）

5. 標準タイムライン

[T-30 日]	AB 間 売買契約締結（中間省略特約入り）
[T-25 日]	BC 間 売買契約締結（中間省略合意覚書付き）
[T-20 日]	銀行への中間省略スキーム説明・確認
[T-14 日]	司法書士アサイン、書類ドラフト確認
[T-7 日]	必要書類リスト最終確認
[T 日]	決済（A→C 同日所有権移転、当社は登記スキップ）

6. 注意点・落とし穴

6-1. 銀行確認

- すべての銀行が三為中間省略に対応するわけではない
- 事前確認必須：BC 間融資銀行に「三為中間省略案件として進行」を明示
- 銀行が拒否した場合は通常 AB→BC 別契約に切替（コスト増を覚悟）

6-2. 売主への説明

- 売主（A）にとっては「自分の名前のまま C に売る形」になる
- 「なぜ B（当社）が間に入るのに B 名義で登記しないのか」と疑問を持たれる
- → 「B が登記費用を節約するため、A→C 直接移転にさせていただきたい」と正直に説明

6-3. 買主への説明

- 買主（C）から「A はどんな人？」と聞かれることがある
- 個人情報の壁があるため、説明範囲を事前整理
- 中間省略の仕組みは買主にも理解してもらう（重要事項説明）

6-4. 短期譲渡所得との関係

- B（当社）の利益は短期譲渡所得になるため、税率が高い
- ただし三為中間省略により B 側の取得税・登記費用が不要 → トータルで有利
- 税理士に案件毎にスキーム妥当性を確認

6-5. 住所変更の取り扱い

- 買主（C）が決済までに住所変更する場合、新住所の住民票を先に提出してから契約・登記
- 旧住所のまま登記すると、後で住所変更登記が必要になる

7. 覚書フォーマット（要旨）

AB 間 覚書 必須条項

1. 第三者のためにする特約の確認
2. B が第三者（買主 C）を指定する権利
3. C の指定方法と期限

- 4. 所有権移転は A→C 直接で行う合意
- 5. 売買代金の支払いフロー（C から A への直接 or B 経由）

BC 間 覚書 必須条項

- 1. C が中間省略スキームに合意
 - 2. A→C への直接所有権移転に合意
 - 3. 第三者のためにする契約の受益意思表示
 - 4. 売主（A）の本人確認は司法書士経由で行うことの合意
- △ 覚書ドラフトは坂本がレビュー必須。法務確認も推奨。

8. 失敗パターン

パターン	影響	是正
銀行確認なしで進行	決済直前に否決リスク	事前審査段階で銀行に明示
覚書の不備	登記不能	司法書士のリーガルチェック必須
売主への説明不足	不信感・契約破談	正直説明 + 理由開示
住所変更の段取りミス	登記後の追加手続き	住民票変更を先行
同日決済の段取り不足	当日トラブル	司法書士と事前打合せ

9. 案件記録に残すべき情報

各 三為中間省略 案件で、以下を案件ファイルに保管：

- [] AB 間 売買契約書 + 特約条項（控え）
- [] BC 間 売買契約書 + 合意覚書（控え）
- [] 銀行への事前確認記録（メール等）
- [] 司法書士の書類チェック記録
- [] 売主・買主への説明記録
- [] 決済時の同日処理記録
- [] 税理士確認記録

→ 次回類似案件のテンプレ参照ソースになる。

10. レビュー状況 / 改定履歴

レビュー状況（v1.0 暫定運用）

- [] 主担当 坂本 レビュー
- [] バックアップ 嶺田 勝 レビュー
- [] 顧問弁護士 リーガルチェック
- [] 取引司法書士 から書類フォーマット確認
- [] 取引税理士 から税務妥当性確認

改定履歴

日付	バージョン	改定者	内容
2026-05-16	v1.0（暫定）	AI 起稿	初版作成

11. 関連

- [銀行事前申込対応マニュアル](../案件創出/ローン付け/銀行事前申込対応マニュアル.md)（銀行への事前確認）

- [住宅ローン決済日対応マニュアル](../決済対応/住宅ローン決済日対応マニュアル.md)（決済当日の段取り）
- [司法書士連携運用マニュアル](../外部パートナー/司法書士連携運用マニュアル.md)（書類管理）